



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 197 del 05/08/2026

OGGETTO: Ordinanza dirigenziale di cessazione attività di commercio su area pubblica in forma itinerante condotta abusivamente

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Attività Economiche – Produttive (S.U.A.P.)

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di contravvenzione *****, trasmesso a questo SUAP dalla Legione Carabinieri Calabria, Stazione di Lamezia Terme Principale (acquisito al protocollo comunale *****) nel quale viene contestato al ***** la violazione dell'art. 65 del D.Lgs n. 59/2010 e degli artt. 28 comma 2, 4 e 29 comma 1 del D. Lgs. n. 114/98, in quanto stazionava in forma fissa con il veicolo *****, e ponevano in vendita nel veicolo e sulla pubblica via ortaggi, in modo abusivo senza la prescritta SCIA;

Considerato che:

- il D.Lgs n. 114/98, all'art. 28, comma 1 e 2, dispone:
*"1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite in cooperative"*
- la L. R. n. 18/1999, all'art. 8 c. 1, dispone: *"L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA è trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività"*;

Accertato da una verifica degli atti d'ufficio, che il ***** non è in possesso di alcuna SCIA legittimante l'esercizio di un'attività di commercio in forma itinerante, e che pertanto ricorrono le condizioni per disporre la cessazione dell'attività di vendita itinerante perché condotta abusivamente;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto la repressione dell'abuso essendo atto vincolato per codesta Amministrazione, il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere in alcun modo modificato con l'apporto partecipativo dell'interessato;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva, la competenza risulta in capo ai dirigenti;

- il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l'incarico di dirigente ad interim del Settore Governo del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilit  o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonch  del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti e richiamati

- il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge 241/1990;
- il DPR 160/2010;
- il D.Lgs 114/98;
- la L. R. n. 18/1999;
- il Regolamento Comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

al sig.

 *****|l'immediata cessazione dell'attivit  di vendita in forma itinerante condotta abusivamente senza SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attivit ).

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento, tramite messo comunale, al sig.

 *****;
- la pubblicazione sull'albo pretorio di questo Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento al Comando della Polizia Locale incaricato della vigilanza e di ogni attivita' utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, all'Ufficio Entrate di questo Comune, ed alla Legione Carabinieri Calabria, Stazione di Lamezia Terme Principale per il seguito di competenza.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ex D.Lgs. 104/2010, Ricorso dinanzi al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ex DPR 1199/1971, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima notifica.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Franca Cefala'

Il Dirigente firmatario dichiara che la sottoscrizione della presente ordinanza contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 05/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO